

일련번호	1	감사자	관리5급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	★센터, ♣부서	처분요구일자	2024.10.31.	회신기일	(통보) 2024.12.31.

주의요구 및 통보

제 목 민원처리 시 개인정보보호 관련

관 련 부 서 ★센터, ♣부서

내 용

1. 업무개요

★센터는 「민원처리규정」 제7조(민원의 접수 및 배부) 등에 따라 ★센터로 접수된 민원의 처리 업무를 담당하고 있다. ♣부서는 「직제규정시행세칙」 제5조 제1항 별표2에 따라 민원의 접수·처리 업무를 총괄 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 규정 등(판단기준)

가. 민원인의 개인정보 제3자 제공 관련

「민원처리에 관한 법률」 제7조(정보 보호)에 따르면 공공기관의 장은 민원 처리와 관련하여 알게 된 민원의 내용과 민원인 및 민원의 내용에 포함되어 있는 특정인의 개인정보 등이 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 강구하여야 하며, 민원처리를 위해 수집된 정보가 민원 처리의 목적 외의 용도로 사용되지 아니하도록 주의를 기울여야 한다.¹⁾

1) 공사 「민원처리규정」 제5조(민원인 등의 정보 보호)에서도 유사한 내용을 규정하고 있다.

그리고 「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 및 제17조(개인정보의 제공) 등에 따르면, 개인정보처리자가 제3자에게 개인정보를 제공할 수 있는 사유는 ①정보주체의 동의를 받은 경우, ②법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우, ③공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 등으로 제한적이다.

한편, 민원처리를 위해 민원인 개인정보 등을 제3자에게 제공할 수 있는지와 관련하여 행정안전부²⁾는 민원인의 동의 또는 다른 법률의 특별한 규정 없이 민원인의 개인정보를 피 민원 기관에 제공하여서는 안 된다고 해석하였다. 또한 개인정보보호위원회³⁾는 공공기관이 민원업무를 쉽게 해결하기 위하여 민원인의 개인정보를 피 민원인이나 피 민원기관에 제공하는 것은 공공기관이 소관업무의 수행을 위하여 불가피한 경우에 해당하지 않는다고 해석하고 있다.

따라서 민원처리 담당자는 원칙적으로 민원처리를 위해 수집한 민원인의 성명, 연락처 등 개인정보가 민원 상대방에게 공개되지 않도록 각별히 주의해야 한다. 또한 사실관계 확인 등 민원의 처리를 위해 민원과 관련된 사항 중 일부를 피 민원기관에게 공개할 필요가 있는 예외적인 경우에도 관련 규정, 민원인의 동의 여부, 민원인과 피 민원기관과의 관계 등을 종합적으로 고려하고 공개범위는 필요 최소한의 범위로 한정할 필요가 있다.

나. 민원처리 시 정보보호 교육 관련

「민원처리에 관한 법률 시행령」 제3조(민원인 등의 정보 보호) 제1항에 따르면 민원을 처리하는 담당자에게 연 1회 이상 정보 보호⁴⁾에 필요한 교육을 실시하도록

2) 행정안전부(2023). 「2023년도 민원행정 및 제도개선 기본지침」

3) 개인정보보호위원회(2021). 「개인정보 보호법령 해석 실무 교재」

4) 민원처리법 제7조(정보보호) : 행정기관의 장은 민원 처리와 관련하여 알게 된 민원의 내용과 민원인 및 민원의 내용에 포함되어 있는 특정인의 개인정보 등이 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 강구하여야 하며, 수집된 정보가 민원 처리의 목적 외의 용도로 사용되지 아니하도록 하여야 한다.

하고있으며, 공사 「민원처리규정」 제5조 제2항에서도 유사한 내용을 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여, 감사대상기간('22.1.1~'24.9.6)의 민원처리 내역을 점검한 결과 ★센터에서는 공공지원 민간임대 주택의 임대운영 등 센터의 소관업무 외 민원이 제기되자 민원인의 명시적인 동의를 구하지 아니하고 민원인의 성명·전화번호 등을 비식별조치 없이 각 리츠의 자산관리회사(AMC)에 전달하였다.⁵⁾

한편, 민원 처리 시 정보 보호에 필요한 사항을 연 1회 이상 교육을 실시하여야 함에도 불구하고 '23년 및 '24년 감사일 현재까지 실시되지 않았다.⁶⁾ 민원처리 담당자들을 대상으로 개인정보 보호와 관련한 유의사항에 대한 교육을 정기적으로 실시하여 민원인의 개인정보를 철저히 보호할 필요가 있다.

관계부서 의견 ★센터는 민원해결을 적극적으로 돕고자 유선상으로 동의를 받아 개인정보를 전달한 것이며, 향후 민원을 처리하는 경우 민원인의 개인정보 보호에 유의하겠다고 답변하였다. ♣부서는 감사 결과에 별다른 이의를 제기하지 않았으며, 관련 사항을 검토 후 적절히 조치하겠다고 밝혔다.

조치할 사항 ① ★센터장은 향후 민원을 처리하는 경우 민원인의 개인정보를 철저히 보호하시기 바랍니다. (부서주의)

5) 감사대상기간('22.1.1~'24.9.6) ★센터로 접수된 민원 중 자산관리회사(AMC)로 이첩하여 처리한 민원은 76건으로 확인된다.[별첨1]

6) 민원접수·처리 총괄 업무는 '24.1.22부터 ♣부서로 업무 이관(◎부서 → ♣부서)

② ♣부서장은 민원 처리 시 개인정보 보호에 필요한 사항을 연 1회 이상 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

[별첨1]

구분	접수일자	민원인	민원제목
1	2024-08-17	박OO	해결방안도 없으면서 두 달 가까이 사람 시간만 뺏으신겁니까?
2	2024-08-10	박OO	충간소음 관련
3	2024-08-09	최OO	이랜드 건설 임대 아파트
4	2024-08-05	박OO	하시라는대로 하였으나 결과는 미해결이네요.
5	2024-06-20	이OO	충간소음 고충관련 민원(관리주체(지분을 가지고 있는) HUG 개입 원함)
6	2024-06-14	박OO	민간공공임대 입주자대표회의 권한 불인정 관련 민원요청드립니다
7	2024-06-01	임OO	검단 어반파크 건의사항 전달드림 24년5월31일
8	2024-05-30	임OO	검단 어반파크 하자접수 민원접수 통합본(5월기준)
9	2024-04-18	임OO	공공지원 민간임대 주인님은 유명인가 ? 누구나 난~
10	2024-03-21	송OO	주택도시보증공사에게 질문드립니다.
11	2024-03-21	박OO	공공지원 민간임대주택의 최초사업계획서 열람 요청 또는 이행점검 요청
12	2024-02-29	이OO	뉴스테이 재계약의 건 답변 요망
13	2024-02-15	정OO	상봉동116-49청년주택 경제적피해에 대해 답해주세요
14	2024-02-15	정OO	상봉동 116-49청년주택건설로 철도 반사소음이 대해 답해 주세요.
15	2024-02-15	정OO	상봉동 116-49청년주택 사생활침해에 대해 답해주세요!!
16	2024-02-15	이OO	상봉동116-49 일대 청년주택 중단요구
17	2024-02-14	이OO	공공지원 민간임대주택 관련
18	2024-02-14	정OO	상봉동 116-49청년주택 스카이라인 문제 있다.
19	2024-02-14	정OO	상봉동116-49청년주택 일조경관 문제 있다!
20	2024-02-14	정OO	상봉동116-49청년주택 지역 발전 문제 있다!!
21	2024-02-14	정OO	상봉동116-49청년주택으로 사생활 침해된다.
22	2024-02-14	정OO	상봉동 116-49청년주택으로 경제적피해 막대하다!!
23	2024-02-14	오OO	상봉동116-49 주민간담회문제
24	2024-02-14	오OO	상봉동116-49 경제적피해문제
25	2024-02-14	오OO	상봉동116-49사생활권피해문제
26	2024-02-14	오OO	상봉동116-49 지역균형발전문제
27	2024-02-14	오OO	상봉동116-49일조경관문제
28	2024-02-14	오OO	상봉동116-49스카이라인문제
29	2024-02-05	정OO	상봉동116-49 청년주택 사생활 침해!!!
30	2024-02-05	정OO	상봉동 116-49 주민공청회가 왜 없었는지??
31	2024-02-05	정OO	상봉동 116-49청년주택 일조경관!
32	2024-02-05	정OO	상봉동116-49 청년주택으로 경제적피해 발생!!
33	2024-02-05	정OO	상봉동 116-49청년주택으로 하늘 볼 수 없다!!
34	2024-02-05	정OO	상봉동 116-49 청년주택으로 지역균형발전 문제 있다!
35	2024-02-05	임OO	상봉동116-49청년 주택공사로 인한 피해
36	2024-02-02	정OO	상봉동116-49청년주택 시공으로 인한 철도 🚞반사소음 해결하라!
37	2024-02-02	임OO	상봉청년주택건설로 인한 사생활침해 문제에 답해주세요
38	2024-02-02	임OO	상봉청년주택건설로 인한 경제적피해에 대해 답해주시요.
39	2024-02-02	임OO	상봉 116-49 청년주택 건설 중지 요청
40	2024-02-01	정OO	상봉동116-49 청년주택 경제적피해 답하라!
41	2024-02-01	이OO	상봉동116-49 청년주택 경제적 피해에 대해 답해주세요

구분	접수일자	민원인	민원제목
42	2024-02-01	이OO	상봉동116-49 청년주택의 소음을 줄이고 층수를 낮춰주세요
43	2024-01-31	정OO	상봉동 116-49청년주택 사생활침해 문제있다!!
44	2024-01-31	임OO	상봉청년주택건설로 인한 사생활침해 문제에 답해주세요
45	2024-01-31	오OO	상봉청년주택건설로인한 철도반사소음대책
46	2024-01-31	임OO	상봉청년주택 층수 낮추어주시고 주차문제 해결해 주세요.
47	2024-01-31	오OO	상봉청년주택건설로인한사생활침해문제
48	2024-01-31	오OO	상봉청년주택건설로인한 경제적피해에대한문제
49	2024-01-30	이OO	상봉동116-49청년주택으로인한 46M거리의 사생활침해 대책을 세워주세요
50	2024-01-30	이OO	상봉동116-49청년주택으로인한 철도반사소음 대책은 있으신가요?
51	2024-01-26	임OO	상봉청년주택건설로 인한 사생활침해 문제에 답해주세요
52	2024-01-26	임OO	상봉청년주택건설로 인한 경제적피해에 대해 답해주시요.
53	2024-01-26	정OO	중랑구 상봉동 116-49번지 청년주택 사생활 침해 해결하라!
54	2024-01-26	임OO	상봉청년주택 층수 낮추어주시고 주차문제 해결해 주세요.
55	2024-01-26	정OO	상봉동 116-49청년주택 완공시 철도 반사소음 해결하라!
56	2024-01-26	서OO	상봉동 청년주택건설로 인한 경제적 피해 해결안을 주십시오
57	2024-01-26	정OO	상봉동 116-9청년주택 설계변경하라!
58	2024-01-22	이OO	서울시 중랑구 상봉동 청년주택
59	2024-01-19	이OO	중랑구 상봉동 116-49 청년주택건설로 인한 4가지 피해를 해결해주세요
60	2024-01-18	이OO	상봉동116-49청년주택건설로 인한 사생활 피해 문제
61	2024-01-17	서OO	상봉동116-49청년주택건설로 인한 사생활 침해문제
62	2023-12-29	서OO	상봉동 116-49 청년주택 공사중단
63	2023-12-28	이OO	상봉동116-49 일대 청년주택 중단요구
64	2023-12-28	정OO	중랑구 상봉동 116-49 청년주택 공사으로
65	2023-12-28	안OO	중랑구 상봉동 청년주택 공사중단 요청
66	2023-12-04	안OO	중랑구 상봉동 116-49 청년주택
67	2023-11-30	서OO	상봉동 청년주택 관련
68	2023-11-30	박OO	세금내면서 까지 피해를 보라는 청년주택 공사
69	2023-11-30	오OO	중랑구 상봉동 청년주택공사 관련
70	2023-11-30	이OO	우리세금으로 청년주택을 지으면서 주민피해는 무시하나
71	2023-06-23	천OO	서울 구로구 고척아이파크 공공지원 민간임대 하자보수 관리소홀 조치 건
72	2023-04-27	김OO	민간임대주택 명의 변경의 건
73	2023-04-05	백OO	(공공지원민간임대)독산역 롯데캐슬 임대료 인상에 대한 문의
74	2023-01-16	이OO	고척 아이파크 추가난간 선택적 철거 요청
75	2023-01-10	이OO	고척 아이파크 추가난간 선택적 철거 요청
76	2022-08-16	백OO	서울 뉴스테이 개봉동 민간임대아파트 이사 퇴거시에 불박이 옵션 가스렌지의 가스연결선을 철거 하고 이사를 나가라고 합니다?